

1500513-13.2021.8.26.0274

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo Abdala Garcia De Mello

Comarca: Itápolis

Foro: Foro de Itápolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Averiguado:

DIEGO ALAN PROCOPIO e outro

CONCLUSÃO

Em 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Itápolis, Exmo. Sr. Dr. GUSTAVO ABDALA GARCIA DE MELLO. Eu, Érica Patrícia Teixeira Alves Contato, escrevente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itápolis

Foro de Itápolis

2ª Vara

Avenida dos Amaros, nº 800, Itapópolis - SP - cep 14900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500513-13.2021.8.26.0274 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500513-13.2021.8.26.0274

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Averiguado:

DIEGO ALAN PROCOPIO e outro

CONCLUSÃO

Em 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Itápolis, Exmo. Sr. Dr. GUSTAVO ABDALA GARCIA DE MELLO. Eu, Érica Patrícia Teixeira Alves Contato, escrevente, subscrevi.

Juiz de Direito: Dr. Gustavo Abdala Garcia De Mello

Vistos.

DIEGO ALAN PROCÓPIO foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 28 de julho de 2021, por volta de 17h13min, na Rua Ismael Colete, nº 400, Jardim Redenção, nesta cidade e comarca de Itápolis, foi surpreendido por policiais militares vendendo à Márcio Eduardo Quirino de Araújo 0,16 gramas da droga "Cocaína", em forma de pedra de "Crack", acondicionada em um invólucro plástico, e trazendo consigo, para venda clandestina, 1,97 gramas da droga "Cocaína", em forma de pedra de "Crack" acondicionada em um invólucro plástico.

Auto de exibição e apreensão nas fls. 11/12. Laudos periciais nas fls. 144/149.

Notificação pessoal à fl. 175.

Defesa prévia ofertada em fls. 180/181.

A denúncia foi recebida em 29 de setembro de 2021 (fls. 158/159).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram inquiridas testemunhas e interrogado o réu.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa Técnica, por sua vez, bateu pela absolvição; em caráter subsidiário, pela desclassificação para a figura prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório. Fundamento e decido.

O pleito ministerial merece acolhimento.

Tem-se firmada a materialidade pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e laudos periciais de fls. 144/149.

Igualmente, certa a autoria.

As testemunhas Gabriel Francisco de Macedo e Pedro Paulo Rodrigues, Policiais Militares, esclareceram, de modo unânime, que realizavam patrulhamento em conhecido ponto de comercialização de drogas. Visualizaram Diego travar contato com Márcio Eduardo Quirino de Araújo, usuário de drogas já abordado em ocasiões anteriores pela PM local. Este último perfez entrega de nota de dinheiro. Recebeu do acusado pedra de "crack". Tão logo notaram a presença da viatura, dispensaram a substância ilícita, posteriormente apreendida (03 pedras de "crack"). Em revista pessoal, localizaram com o imputado R\$ 170,00 (cento e setenta reais) em espécie.

Bem se percebe que os depoimentos ofertados pelos agentes da lei são firmes e coesos, não merecendo desconfiança ou descrédito no contexto da valoração da prova colhida durante a persecução criminal.

Neste sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas

que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC nº 73.518 SP, Rel. Min. Celso de Mello)".

Interrogado, Diego negou dedicação ao narcotráfico. Confirmou a propriedade dos estupefacientes, voltados apenas ao consumo individual. O dinheiro apreendido é fruto do seu trabalho (venda de queijo). Tinha acabado de comprar a droga na Rua Itália. Encontrou, por coincidência, o amigo Márcio na rua. Conversavam, no instante em que abordados pela PM.

Tal versão não convence, posto inverossímil e frontalmente rechaçada pelos demais elementos de prova.

Sublinhe-se que o estado flagrancial se deu em função do acusado ter sido visto comercializando entorpecente diretamente com usuário.

O crime foi executado em ponto notoriamente utilizado para a mercancia ilícita.

Diego é pessoa comprovadamente dedicada à traficância, conhecida nos círculos policiais, ostentando condenações definitivas pelo mesmo delito.

Fazia pouco tempo que retornara ao convívio em sociedade, egresso do sistema prisional, quando, novamente, flagrado na execução do delito contra a saúde pública.

Saliente-se, ainda, falecerem elementos de prova que demonstrem o ventilado exercício de trabalho lícito e a consequente origem do numerário apreendido, conforme exige o art. 156 do Código de Processo Penal.

Nesta esteira, em que pese o salutar esforço da combativa defesa, inviável conferir proeminência à versão exculpatória, porquanto se daria com inaceitável prejuízo à força persuasiva das declarações testemunhais, repita-se, firmes e coesas, notadamente quando, analisado o arcabouço probatório em sua totalidade, não se consegue obter mínima suspeita de falha ou de proposital distorção fática, hábil a justificar édito absolutório fundado no benefício da dúvida ("favor rei").

Destarte, sendo a condenação medida de rigor, passo à dosagem das penas, atendendo ao disposto no artigo 5º, XLVI, da CF, e artigo 68 do CP.

Na primeira etapa do processo de dosimetria, atento às circunstâncias do art. 59 do CP e art. 42 da Lei de Drogas, mister a valoração desfavorável quanto aos antecedentes criminais, já que o sentenciado ostenta condenação específica definitiva (Processo nº 0000595-07.2010.8.26.0274 - fls. 213/214) não utilizada para fins de reincidência, motivo pelo qual fixo a pena-base em 06 anos de reclusão.

Reincidente (Processo nº 0003443-25.2014.8.26.0274 - fl. 215), eleva-se a reprimenda em 1/6 (um sexto).

Não havendo causas de aumento ou diminuição, estipulo como definitiva a pena de 07 (sete) anos de reclusão, acrescida do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com fundamento no art. 33, § 2º, b, do CP, sendo o denunciado plurirreincidente específico, fixo, para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, o regime fechado.

Inviável a substituição por penas restritivas de direito (art. 44, II, do CP), assim como a suspensão condicional de sua execução (art. 77, I, do CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR DIEGO ALAN PROCÓPIO à pena de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, reiterando os fundamentos da decisão que decretou a custódia cautelar (fls. 76/77), notadamente a garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva.

Recomende-se o sentenciado na prisão onde se encontra detido.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observada a gratuidade de justiça.

Decreto o perdimento, em favor da União, do numerário apreendido, nos termos do art. 63 da L. 11.343/06.

Com o trânsito em julgado: a) oficie-se ao TRE, para os fins do art. 15, III, da CF; b) oficie-se ao IIRGD, para ciência e registro deste julgamento; c) expeça-se guia de execução definitiva, para cumprimento da pena no estabelecimento prisional adequado.

Itapolis, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA